

1500222-64.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... identidade e desclassificação do tráfico para o delito de porte para uso próprio. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é parcialmente procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, autos de exibição/ apreensão, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína (fls. 05/16 e 87/89). Também foram anexados aos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500222-64.2021.8.26.0548 controle:2021/000055

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2014808/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 15718495 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 497/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2014808 - 03º D.P. CAMPINAS, 497/21/010 - 03º D.P. CAMPINAS, 2014808/2021 - 03º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEITON ESCOBAR

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outros

Artigo da Denúncia:

Art. 150 "caput" c/c Art. 14, II ambos do(a) CP e Art. 16 § 1º, VI do(a) LEI 10.826/03 e Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

CLEITON ESCOBAR, RG nº 75.006.607/SP, foi processado como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, 16, § 1º, inciso VI, da Lei nº 10.826/03, 150 c.c. o artigo 14, inciso II e artigo 307, ambos do CP, todos na forma do artigo 69 do CP, pela prática dos fatos descritos na denúncia e seu aditamento, cujos recebimentos se deram aos 04.05.21 e 05.04.22 (fls. 01/03, 96 e 131/135). Aos 19.01.21 foi concedida a liberdade provisória (fls. 57). Devidamente citado, foi apresentada resposta à acusação, sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 111, 115/117, 153 e 161). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como o interrogatório do réu. Encerrada a instrução, nenhuma diligência foi requerida pelas partes. Realizados os debates, o representante do Ministério Público opinou pela procedência da ação, desclassificando-se a imputação do artigo 16 para o artigo 14 da Lei de Armas, enquanto a defesa formulou pleitos de absolvição por insuficiência de provas com relação ao delito da invasão de domicílio, atipicidade de conduta no tocante aos crimes de porte de munição e falsa identidade e desclassificação do tráfico para o delito de porte para uso próprio. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é parcialmente procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, autos de exibição/ apreensão, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína (fls. 05/16 e 87/89). Também foram anexados aos autos os laudos periciais das munições e alicate apreendidos (fls. 76/78 e 84/86). A autoria é indubitosa. Com efeito, em seu interrogatório judicial o acusado confessou parcialmente os fatos. Admitiu a posse da droga e das munições, alegando que as porções de crack se destinavam ao seu próprio consumo e que havia encontrado as munições em meio as reciclagens que pegava na rua. Alegou que pretendia ingressar no estabelecimento da vítima apenas para consumir o entorpecente. Também admitiu ter fornecido nome falso por ocasião da abordagem policial, no caso de seu irmão, alegando que assim o fez porque os policiais já o conheciam e estavam a sua procura. Os policiais hoje ouvidos relataram tê-lo abordado depois que foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de furto. Com as características do acusado, conseguiram encontra-lo nas proximidades do estabelecimento da vítima, que o reconheceu como sendo o indivíduo que pouco antes havia tentado invadir seu comércio. A vítima também lhes apresentou uma mochila que o acusado abandonou no local, em cujo interior foram encontradas as porções de crack e as munições. Ainda segundo os policiais, o acusado identificou-se como Jocimar Escobar. A prova é incontroversa e dispensa maiores considerações, restando bem configurados todos os delitos imputados ao acusado, não apenas aqueles que foram objeto de confissão, corroborada pela prova oral colhida, como também a traficância, na medida em que o acusado trazia consigo droga cuja quantidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda mais se considerarmos que o réu não comprovou o exercício de ocupação lícita, tampouco ser detentor de condição econômica que lhe permitisse adquirir as trinta e sete porções de crack apenas para seu próprio deleite. A eventual condição de usuário do acusado não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga também pratiquem a mercancia para sustentar o próprio vício. No tocante ao delito da Lei de Armas, não há falar em falta da potencialidade lesiva na conduta de quem tem em seu poder munições perfeitamente eficazes, que podem a qualquer momento municiar alguma arma, mesmo que não apreendida. Trata-se de infração de mera conduta e de perigo abstrato, sendo indiferente para sua caracterização que alguma arma de fogo tenha sido apreendida junto com as munições. Porém, a hipótese é de desclassificação para o delito do artigo 14 da Lei de Armas, tal como ponderado pelo i. repr. do Ministério Público. O dolo inerente ao delito de falsa identidade também encontra-se presente, na medida em que o acusado forneceu nome de terceiro para obter vantagem em proveito próprio, qual seja, esconder seu passado criminoso, uma vez que já registrava antecedentes. A alegação de que a ele era dado o direito de mentir sobre sua identidade não pode ser aceita, pois: "Embora seja matéria que comporta divergência jurisprudencial, o delito previsto no art. 307 do CP

caracteriza-se quando o réu usa falsa identidade para eximir-se da responsabilidade penal, já que não lhe é lícito cometer um crime para se defender" (RJDTACRIM/SP - 22/196). E ainda: "E a tese de que o apelante agiu em autodefesa não se sustenta, pois o direito do réu de não se auto incriminar e inclusive mentir em sua defesa não lhe dá imunidade para praticar crimes. Nesse sentido: 'O infrator, num instinto de defesa, pode empreender fuga, p. ex., mas não pode praticar impunemente ações definidas como crime na lei penal, como a resistência, o dano, a falsa identidade, etc' (RT 561/339)" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 990.09.125284-0 - 5ª Câmara Criminal - Campinas - v.u. - j. 08.10.09 - Rel. Des. Tristão Ribeiro). A hipótese é de concurso material de infrações, somando-se as penas da mesma espécie, observando-se ainda que o delito de invasão de domicílio permaneceu na esfera da tentativa, dada a intervenção da vítima Passo, pois, à individualização da pena do acusado: ARTIGO 33 - A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (mínimo acrescido de 1/6 em razão dos antecedentes - fls. 186/190 - procs. 0188742-88, 0113962-46 e 0050792-32). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: além de ostentar antecedentes, o acusado é reincidente (fls. 190/191 - proc. nº 0015644-81). Acréscimo de mais 1/6, resultando na pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Realmente: "Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como Maus Antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena" (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inaplicável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Nesse sentido: "Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). ARTIGO 14 - A) Pena-base: observadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (mínimo acrescido de 1/6 em razão dos antecedentes - fls. 186/190 - procs. 0188742-88, 0113962-46 e 0050792-32). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: confissão espontânea e reincidência (fls. 190/191 - proc. nº 0015644-81), cujos efeitos devem se compensar permanecendo a pena-base tal como fixada. Nesse sentido: "Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como Maus Antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena" (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar, motivo pelo qual torno definitiva a pena retro aplicada. Nos termos do artigo 69 do CP, as penas reclusivas aplicadas devem ser somadas, resultando na reprimenda final de 09 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão e 691 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. FALSA IDENTIDADE - Opção: pena privativa de liberdade em razão da reincidência e antecedentes. A) Pena-base: 03 meses e 15 dias de detenção (mínimo acrescido de 1/6 em razão dos antecedentes - fls. 186/190 - procs. 0188742-88, 0113962-46 e 0050792-32). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: confissão espontânea e reincidência (fls. 190/191 - proc. 0015644-81), cujos efeitos devem se compensar, permanecendo a pena-base tal como fixada. Realmente: "Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como Maus Antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração

de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena" (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar, motivo pelo qual torno definitiva a pena retro aplicada. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - Opção: pena privativa de liberdade em razão da reincidência e antecedentes. A) Pena-base: 01 mês e 05 dias de detenção (mínimo acrescido de 1/6 em razão dos antecedentes - fls. 186/190 - procs. 0188742-88, 0113962-46 e 0050792-32). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: confissão espontânea e reincidência (fls. 190/191 - proc. 0015644-81), cujos

efeitos devem se compensar, permanecendo a pena-base tal como fixada. Realmente: "Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena" (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). C) Causas de aumento e diminuição de pena: o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, razão pela qual, considerando o iter criminis percorrido e os fatores que rodearam a prática da infração (o réu estava prestes a adentrar no estabelecimento quando foi surpreendido pela vítima), reduzo a pena em 1/2, resultando na reprimenda 17 dias de detenção, que torno definitiva. Nos termos do artigo 69 do CP, as penas de detenção aplicadas devem ser somadas, resultando na reprimenda final de 04 meses e 02 dias de detenção. O regime inicial será o fechado para o tráfico e porte de munição e o semiaberto para a falsa identidade e a violação de domicílio, em face do quantum aplicado, dos antecedentes, da reincidência e por se tratar de condutas que atentam contra a liberdade individual, a segurança coletiva, a saúde e a fé pública, sendo aconselhável à imposição de um período de segregação carcerária mais rigoroso no início de cumprimento da reprimenda, uma vez que o regime menos gravoso não atenderia o caráter repressivo e preventivo da pena (CP, art. 33, §§ 2º e 3º). Todavia, poderá apelar em liberdade, uma vez que não se encontra preso por este processo. Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 55/21 e: A) CONDENO O RÉU CLEITON ESCOBAR, RG nº 75.006.607/SP, a cumprir 09 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar 691 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e artigo 14 da Lei nº 10.826/03, ambos c.c. o artigo 69 do Código Penal. B) CONDENO O RÉU CLEITON ESCOBAR, RG nº 75.006.607/SP, a cumprir 04 meses e 02 dias de detenção, em regime semiaberto, por infração à norma do artigo 150, c.c. o artigo 14, inciso II, e artigo 307, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal. Transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. No mais, AUTORIZO a destruição/doação do alicate e munições apreendidos, oficiando-se. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 04 de agosto de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA